

1502107-21.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NOSLIW EUSÉBIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Nosliw Eusébio da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 13:30h, na Rua Hungria, 173, Vila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502107-21.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502107-21.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NOSLIW EUSÉBIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Nosliw Eusébio da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 13:30h, na Rua Hungria, 173, Vila Barros, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 670 porções de cocaína, com peso líquido total de 848,2 gramas, e 69 porções de maconha, com peso líquido total de 197,4 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram. Entre eles se encontrava o acusado que, durante a fuga, caiu de um telhado e foi detido. Em busca no telhado, os policiais encontraram uma sacola, contendo as porções de entorpecentes, além da quantia de R\$584,00 em espécie.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fl. 211) e no dia 20 de outubro de 2022 foi recebida a denúncia (fl. 229). No curso da instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fls. 9/10, pelo laudo toxicológico (fls. 206/208) e pelo laudo de fls. 213/215.

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 11 e 12) e no contraditório que, em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram. Disseram que, na sequência, avistaram um indivíduo correndo pelo telhado das residências que caiu logo em seguida, momento em que foi detido. Relataram que, em busca no telhado, encontraram uma sacola contendo os entorpecentes, bem como o valor de R\$584,00. Acrescentaram que somente o denunciado passou pelo telhado onde estavam as drogas.

Extrajudicialmente (fl. 47), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, disse que foi comprar uma porção de cocaína e, ao avistar os policiais, correu com outros três indivíduos para um telhado, de onde caiu. Relatou que os demais indivíduos correram. Acrescentou que estava na posse da porção de cocaína adquirida.

Respeitado entendimento diverso, não há como acolher a tese da defesa. O denunciado, segundo as testemunhas, esteve sozinho no mencionado telhado. Era lá, ademais, que foi localizada a sacola contendo entorpecentes.

Perceba-se, no mais, que diferentemente do que o acusado afirmou, ninguém ouvido na delegacia ou em juízo disse que ele tinha em seu poder uma porção individual de cocaína consigo.

É possível, como sustentou a defesa, que outras pessoas tenham passado pelo telhado. No entanto, além de ser pouco provável que justo naquele mesmo ponto estivesse o denunciado e o entorpecente, o que reforça a falta de verossimilhança da tese apresentada em interrogatório é o fato de o acusado não ter em seu poder uma porção individual de tóxico.

É de se convir, ainda, que caso o agente fosse mero usuário e realmente só estivesse com uma porção, não teria motivo para correr dos policiais. Ao ser abordado, se apresentaria como consumidor e exibiria aquela única porção.

Todas as provas apontam no sentido de que as substâncias apreendidas eram do réu, e a considerável quantidade evidencia que ele pretendia entregá-las ao consumo de terceiro, não se tratando, desta forma, de mero usuário.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O art. 42 da Lei 11.343/06 dispõe que o juiz deverá, para fixar a pena, considerar a quantidade e a natureza da droga. No caso, foram apreendidas 739 porções de drogas, a maioria delas cocaína, entorpecente com alto poder viciante. Assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (FA fls. 218/219 e certidão fls. 227/228), aumenta-se a reprimenda em 1/6, gerando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

Inaplicáveis atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide por ser o acusado reincidente, ou seja, fica demonstrado que faz do crime o seu meio de vida.

O regime prisional inicial é o fechado, em razão de a pena ser superior a quatro anos de reclusão, além da reincidência.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Nosliw Eusébio da Silva à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculta eventual

apelo em liberdade. Outrossim, o fato de ser reincidente leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública. O tempo de prisão não é suficiente para que seja imposto regime mais brando.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. A sacola poderá ser destruída (fls. 9/10).

Por fim, decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 9/10 e 45), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA